主題精選：課稅 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地增值稅與房地合一所得稅之連結
發布日期: 2022-12-15
內文
• (一) 課徵對象 土地增值稅之課徵對象為土地的資本利得，房地合一所得稅之課徵對象為房地
的資本利得。兩者課徵對象皆有土地，房地合一所得稅再擴及房屋。
• (二) 課徵時機 土地增值稅於移轉時課徵，房地合一所得稅於交易時課徵。兩者課徵主要時機
皆為買賣。
• (三) 課稅基礎 土地增值稅之課稅基礎為土地漲價總數額，房地合一所得稅之課稅基礎為房地
交易所得。兩者皆以本次賣價與前次買價之差額作為稅基。差在房地合一所得稅以實價認定，
土地增值稅以申報移轉現值（參考公告土地現值申報）認定。
• (四) 稅率結構 土地增值稅之基本稅率為20%，累進稅率（即懲罰性稅率）為30%及40%，長期
持有另有稅率減徵之優惠。以中華民國境內居住之個人為例，房地合一所得稅之基本稅率為
20%，短期持有之懲罰性稅率為35%及45%，長期持有之優惠稅率為15%。總之，兩者之基本稅
率皆為20%。
• (五) 自用住宅 土地增值稅對自用住宅用地（包括一生一次及一生一屋）之優惠稅率為10%。
房地合一所得稅對自住房地，課稅所得於400萬元以下，免徵；課稅所得超過400萬元部分，
稅率為10%。總之，兩者對自用住宅之優惠稅率皆為10%。
• (六) 重購退稅 土地增值稅對自用住宅用地、自營
工廠用地及自耕農業用地適用重購退稅，並採差額
退稅。房地合一所得稅對自住房地適用重購退稅，
並採比例退稅。總之，兩者對自用住宅皆有重購退
稅之優惠。